



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק תביעה מס': 187/03

בענין:

שפרן אברהם ורויטל
ע"י ב"כ עוה"ד טלי רונן
רח' הנביאים 20, חיפה

התובעים

נ ג ד

פרנק עמוס ורחל
ע"י ב"כ עוה"ד שי דדוש ואח'
רח' התע"ש 24, ת.ד. 2379, כפר-סבא

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

עובדות:

1. עילת התביעה בהליך זה היא מעלית אותה מבקשים הנתבעים להתקין ברכוש המשותף. התובעים עתרו לצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים הקמת מעלית לגביה ניתן להם, לאחרונים, היתר בניה מעם רשות התכנון המקומית. לחילופין, עתרו התובעים בצו שיחייב את הנתבעים הכנת תוכנית כוללת של הקמת מערכת מעליות אשר תהווה פתרון הולם הן לתובעים והן לנתבעים.
2. הצדדים להליך זה הם בעלים של דירות בבית אשר טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים אולם על פי מצבו הפיזי ראוי להירשם ככזה. הבית המשותף ידוע כחלקה 140 בגוש 12252 ונמצא ברחוב שופמן 31, חיפה.
3. נטען בכתב-התביעה כי אם תוקם על ידי הנתבעים מעלית על פי היתר שניתן להם לבקשתם, היא תשרת רק את דירת הנתבעים, ויהיה בכך פגיעה קניינית בזכויות התובעים, להם חלקים זהים לאלו של הנתבעים ברכוש המשותף. נטען בכתב-התביעה כי היתר הבניה לוקה בפגם מהותי היורד לשורשו בהעדר הסכמת התובעים שהינם כאמור לעיל בעלים משותפים ברכוש המשותף, לבקשת ההיתר. לדעת התובעים קיימות חלופות שיש בהן כדי להוות פתרון כולל ראוי למערכת מעליות שתשרת נאמנה את שני הצדדים ולא תקפח אף לא אחד מהם. היתר הבניה כמו שהוא, אם ימומש, יגרום לירידת ערך ממשית של דירת התובעים.
4. להגנתם טוענים הנתבעים כי אין במעלית המתוכננת להיבנות על ידם כדי להסב לדירת התובעים פגיעה קניינית כלשהי, אלא דווקא להיפך: המעלית המתוכננת תחסוך עשרות מדרגות לא רק מדירת הנתבעים אלא גם מדירת התובעים, מה שיעלה את ערך שתי הדירות. המעלית המתוכננת הינה הכרח

עבור הנתבעים לנוכח מצבה הבריאותי הקשה של הנתבעת, ועולה בקנה אחד עם חוק התכנון והבניה. אין במעלית המתוכננת כדי לפגוע חזותית בבית המשותף הואיל והפיר שלה מתוכנן במקום נסתר מהעין. יתרה מכך, גם אליבא ד'התובעים יש צורך בהקמת שתי מעליות באופן שתישמר נוחות מירבית לשתי הדירות. ולפיכך אין בבניית המעלית לגביה הנתבעים קיבלו היתר משום פגיעה קניינית כלשהי בתובעים, שכן זכותם נשמרת במלואה. לדעת הנתבעים לוקים התובעים בשיהוי ובהעדר ידיים נקיות, הן מהטעם שעתרו לבית-המשפט כאשר הנתבעים כבר התקשרו עם חברת מעליות, והן לנוכח העובדה שהתובעים עצמם ביצעו שינויים מבניים בדירת המגורים שלהם.

5. חיוויתי דעתי בנוכחות באי-כוח הצדדים ואני שבה על עמדתי זו גם כאן: ערכאה זו אינה מהווה ערכאת ערעור על החלטות של רשויות על פי ומכוח חוק התכנון והבניה. במידה שלמי מהצדדים היו ו/או ישנן השגות על תהליך קבלת ההחלטות אצל רשויות התכנון, מקומן של השגות אלו במסלול ערעור המותווה באותו החוק. כל עוד לא שונתה ההחלטה העקרונית לייתן לנתבעים היתר בניה להקמת מעלית, כפי שבאה לידי ביטוי והודעת מזכירות הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה מיום 22.6.03, אזי היא בחזקת החלטה תקינה וחוקית. בפני נדונות זכויות קנייניות ונבחנת מידת הפגיעה בהן, אם אכן קיימת, בעטיה של החלטת ועדת התכנון.

ביקור במקום:

6. כדי להתרשם מהנטען קיימתי ביום 22.9.03 ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי-כוחם. מצאתי לציין את הנתונים העובדתיים הבאים:

(א) הבית המשותף הנדון מונה 2 יחידות מגורים בשני מבנים נפרדים: מבנה דירת הנתבעים הוא המבנה החזיתי וממוקם במפלס נמוך יותר ממבנה דירת התובעים, שהוא המבנה העורפי.

(ב) שני המבנים בנויים ברומו של צלע הר. כ-70 מדרגות מובילות ממפלס הרחוב למפלס התחתון בדירת הנתבעים, וכ-30 מדרגות נוספות מובילות אל המפלס התחתון בדירת התובעים.

(ג) הפרשי הגובה בין שני המבנים משמעותיים עד כדי אי-הסתרת הנוף המרהיב שנשקף מהמקום מאף לא אחת מהדירות על ידי משנתה. הדברים נאמרים על פי התרשמות בלתי אמצעית ואולם ללא מדידה מקצועית ומבלי שבקרתי בדירות פנימה.

(ד) מתחם החניה של הדירות הוא במפלס הרחוב. קיר בנוי מסתיר את צלע ההר, ובמרווח בין הקיר הבנוי לבין צלע ההר מבקשים הנתבעים לבנות את פיר המעלית. על פי המתוכנן הכניסה אליה במפלס הרחוב תהיה ממתחם החניה, ופתח היציאה שלה יהיה במתחם הרכוש המשותף על החלק העליון של המצוק, ואפשר שבמפלס קומת העמודים של מבנה דירת הנתבעים.

(ה) התובעים היפנו אותי לאופציה המוצעת על ידם לבנות מעלית נוספת ש"תכסה" את הפרש הגובה בין סוף המעלית הקודמת לבין מפלס הכניסה לדירתם שלהם בצמוד לטרסה המפרידה בין שני המבנים. הנתבעים העלו את החשש מפני פגיעה ביציבות המבנה שלהם, אשר בסמוך אליו מציעים התובעים לבנות את המעלית הנוספת.

(ו) לפי שעה הכשירו התובעים שביל גישה למבנה הדירה שלהם דרך חלקה גובלת שנמצאת במפלס גבוה מדירתם.

(ז) שני הצדדים היפנו אותי לבתים משותפים סמוכים בהם הותקנו מעליות בוריאציות שונות באופן שמשרתות את שתי יחידות המגורים הבנויות על כל חלקה, ואולם בהגנותם הודו כי המעליות הללו ניבנו בד-בבד עם הקמת הבית המשותף. מובן מאליו שהקמת מעלית בבית משותף קיים אינה דומה מבחינת אילוצי הבניה ואופציות הבניה להקמת מעלית כחלק אינטגרלי מתהליך בניה של בית משותף.

סיכומי טענות:

7. באי-כוח הצדדים אימצו את הצעתי, ויתרו על הבאת ראיות – הליך שממילא היה מיותר על רקע הביקור במקום – וסיכמו טענותיהם בכתב. בסיכומים חזר כל צד על עיקרי טענותיו לאמור:

(א) התובעים מזה הדגישו את נכונותם מקדמת דנא להקמת מעלית משותפת, שבמקרה זה לנוכח המצב הטופוגרפי של החלקה, מורכבת משני חלקים. הנתבעים לעומת זאת קידמו תכנית של מעלית פרטית המשרתת את דירתם בלבד, ובהעדר הסכמת התובעים לה – אינם רשאים לאור חוק המקרקעין להקימה. התובעים הוכיחו אופציות נוספות להקמת מעלית כזו שתשמש את שתי הדירות, והנתבעים היו אלו שטרפדו של אופציה אחרת. המעלית המתוכננת תפגע בערך דירת התובעים באשר היא מתוכננת להגיע מקידמת חניית הנתבעים עד פתח דירתם בלבד. בחירה בחלופה לפיה ניתן להקים מעלית אחת בפיר חצוב בסלע תוזיל משמעותית את אחזקת המעליות לטווח הרחוק, מה שאין כן מערכת מעליות כפי שמתחייב מהיתר הבניה.

(ב) הנתבעים מזה תלו את הצורך במעלית בבריאותה ההולכת ומתדרדרת של הנתבעת, מה שמונע בעדה טיפוס של 74 מדרגות (כ-4 קומות) ממפלס הרחוב אל דירתה. הנתבעים רואים בביתם בית נפרד מזה של התובעים, ולנוכח גישה נפרדת לדירת התובעים אין הם רואים צורך לקשור בין המבנים במשהו. לדעתם הפתרון החלופי שהוצע על ידי התובעים אינו ישים הואיל ויש בו כדי לסכן את יסודות הבנין. כל הטענות התיכנוניות שהועלו על ידי התובעים נדחו על ידי רשויות התכנון שלא מצאו אף הן ממש בחלופות כלשהן. סעיף 59' לחוק המקרקעין אליו מפנים התובעים אינו ישים במקרה של בית משותף המונה רק 2 דירות. הוא גם לא ישים בנתוני הבית המשותף הנדון לנוכח מבנה טופוגרפי של החלקה. לחילופין נטען בכתב-הסיכומים כי על המעלית חל הפרק מחוק המקרקעין הדין בהתאמות לאדם עם מוגבלות. הנתבעים רואים במעלית אותה הם מבקשים להקים מתקן

משותף ויחד עם זאת לא יחייבו את התובעים לשאת בעלות הקמתו וכן לא בעלות אחזקתו כל עוד לא יתבקש שימוש משותף בו. לחילופי חילופין מבקשים הנתבעים לראות בהקמת המעלית משום ניהול ושימוש רגיל של הנכס, היינו הרכוש המשותף.

דיון:

8. לא מלכתחילה, למקרא נימוקי הבקשה לסעד זמני, ולא בדיעבד לאחר שקיימתי ביקור במקום וקראתי את סיכומי-הטענות, לא מצאתי יסוד איתן לתביעה, ולדעתי דינה להידחות.
9. המבנה הטופוגרפי של החלקה "זועק" למעלית. מתקן כגון זה יעלה את ערכן של שתי הדירות, וזאת אף בהעדר חוות-דעת מקצועית שתבסס זאת. התובעים מנמקים את ירידת הערך הצפויה לדירתם בכך שלא יהיה במעלית כדי לאיין שימוש במדרגות לצורך הגעה לדירתם. וכי חסכון משמעותי במספר המדרגות, כ-30 במספר במקום כ-100 מדרגות, אין בו כדי להעלות את ערך דירת התובעים?
10. אחת החלופות של התובעים, כפי שעולה מהמסמך של ש.דיטל, היא הקמת מערכת של 2 מעליות: זו המתוכננת על ידי הנתבעים, ומעלית נוספת ממפלס דירת הנתבעים למפלס דירתם שלהם. מדובר בשתי מעליות נפרדות, גישה לכל אחת מהן נפרדת, מערכת חשמלית ומכנית נפרדת, ורק מהבחינה המשפטית ניתן לראות בהן מעלית משותפת אחת. ואם כך, על שום מה תידחה הקמת אחת המעליות שכבר קיבלה היתר בניה עד אשר תאושר המעלית האחרת? לא מצאתי נימוק משכנע בעמדת התובעים לכך.
11. עמדתם של הנתבעים למערכת מעליות כגון זו לא עומדת בשלב הנוכחי לדיון. היא תעמוד לדיון כאשר התובעים יקדמו את תיכנונה וייתן בגינה היתר בניה. גם אם הנתבעים מביעים בשלב הנוכחי התנגדות למעלית נוספת בסמוך לדירתם, אין בעמדה זו כדי להכריע את הכף דווקא לחובתם של התובעים. גם אין בעמדה זו להתנות כבר בשלב זה את הקמת המעלית הנוכחית בעתידית. כל מעלית נדונה לגופה: זו המובילה ממפלס הרחוב למפלס דירת הנתבעים נדונה בשלב הנוכחי, לאחר שכבר קיבלה היתר בניה, והאחרת תידון לכשיתקבל לה היתר בניה ומי מהצדדים יבקש להעמידה למבחן שיפוטי.
12. אינני מקבלת את הטענה כאילו המעלית נושא הדיון הינה מתקן פרטי של הנתבעים. מן הבחינה המשפטית עונה המעלית על הגדרת מתקן משותף לפחות מהבחינה הפיזית, לאמור: כולה לרבות פתחי הכניסה והיציאה אליה וממנה בתחומי הרכוש המשותף והיא נועדה לשמש את כל בעלי הדירות, הן את התובעים והן את הנתבעים.
13. לא מצאתי כי בחלק של פיר המעלית שיתרום מעל מפלס החצר המשותפת במרום המצוק משום פגיעה בחזות של הבית המשותף. החזות לא נצפית לא ממפלס הרחוב (שנמצא כ-4 קומות נמוך יותר) ולא ממפלס דירת התובעים שנמצאת כ-3 קומות גבוה יותר. אפילו יש בכך משום פגיעה אסתטית, הרי היא בטלה ב-60 לעומת היתרונות שיקומו לשני הצדדים מבניית המעלית.

14. אם יבקשו התובעים לעשות במעלית זו שימוש וישלמו לנתבעים את חלקם היחסי בהקמתה וכן באחזקתה השוטפת יהיו זכאים להשתמש בה, ולנתבעים לא תהיה זכות למנוע זאת. הוזהר אומר: המעלית היא מתקן משותף שיעמוד לרשות התובעים מרגע שישלמו את חלקם בהקמתה.
15. מהפתח העליון של המעלית מתוכנן גשר יציאה שיוביל אל מפלס קומת העמודים של דירת הנתבעים. התובעים, בבוא העת, יהיו רשאים לבחור בין בניית גשר יציאה נפרד מהפתח העליון של המעלית אל מהלך המדרגות המוביל לדירתם או אל מעלית נוספת שתיבנה, על פי הענין, ואזי הקמת גשר כאמור תהיה כולה במימנם, לבין שימוש בגשר היציאה שיקימו הנתבעים כנגד תשלום חלק יחסי של עלות הקמתו. גם כאן לא תעמוד לנתבעים זכות ההתנגדות לכך באשר הגשר מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט המעלית.
16. אכן ספק בעיני אם על המקרה הנדון חל סעיף 159' לחוק המקרקעין, ולא מטעמיהם של הנתבעים. בבית המונה 2 דירות בלבד לעולם לא תיווצר הסיטואציה אודותיה דן סעיף זה. דומה שעל המקרה הנדון חל מבחן השימוש הסביר ברכוש משותף. הפסיקה קבעה כי שניים הם רכיבי השימוש הסביר ברכוש משותף, ואלו הם: שימוש העולה בקנה אחד עם תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. המעלית נושא הדיון עונה על מבחן זה במובהק. ראה וינטרס נ. זמורה ע"א 549/73 פד"י כח (1) 645.
17. לא מצאתי לדון בפרק הדן בהתאמות לאדם עם מוגבלות הואיל וספק בעיני אם מעלית הינה מתקן אותו רשאי בעל דירה להתקין ברכוש המשותף ללא צורך בהסכמה של בעלי דירות אחרים כהוראתו של חלק א' לתוספת השניה לחוק המקרקעין.
18. גם לא נימקתי דחיית חלופות להקמת מעלית; לא הבשילה הסכמה לגביהן וכן לא ניתן להן היתר בניה. הן עלו על הפרק כחלופה שאפשר ותהיה לגביה הסכמה. בהעדר הסכמה אזי לדיון עומדת החלופה שהיא עילת התביעה.
19. לאור הנימוקים דלעיל אני דוחה את התביעה. התובעים, יחד ולחוד, ישלמו לנתבעים באמצעות בא-כוחם הוצאות משפט בסך של 4,000.- ₪ (כולל מע"מ). בפסיקת הוצאות המשפט הבאתי בחשבון את קיצור ההליכים על דרך של חסכון בזמן שיפוטי הן בויתור על דיון בבקשת הביניים והן בויתור על השמעת עדויות. אם הסכום לא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (22.7.03) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' ב' בשבט תשס"ד (25.1.04)
העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין

טד/